

द्वितीय प्रकरण क्रमांक ए/4418/2017

श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी. 59, सेक्टर 1, शंकर नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन, जेल रोड

रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.12.2018

- 1/ अपीलार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन, जेल रोड रायपुर जिला रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2017 प्रस्तुत किया गया। जनसूचना अधिकारी के द्वारा ज्ञापन दिनांक 14.07.2017 के माध्यम से अपीलार्थी को जानकारी प्रेषित किया। प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जेल, रोड, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 21.07.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2017 को पारित निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 17.11.2017 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
- 2/ अपीलार्थी श्री नितिन सिंघवी उपस्थित।
- 3/ जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर श्री आर.के. तिवारी उप वनसंरक्षक उपस्थित।
- 4/ अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु पौधों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी की मांग की गयी है –
 1. जिससे पता चले कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष से वित्तीय वर्ष 2016–2017 के मध्य वृक्षारोपण हेतु कितने नग पौधों की नर्सरी तैयार की गई। कृपया वर्षवार तथा प्रजातिवार जानकारी के दस्तावेज प्रदान करें।
 2. जिससे पता चले कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष से वित्तीय वर्ष 2016–2017 के मध्य वृक्षारोपण हेतु कितने नग पौधे क्रय किये गये। कृपया वर्षवार तथा प्रजातिवार जानकारी के दस्तावेज प्रदान करें।
 3. बिन्दु क्र. 1 तथा 2 में वर्णित उपरोक्त पौधों में से किन-किन विभागों तथा एजेन्सी को वृक्षारोपण हेतु कितने पौधे वितरित किये गये, पौधों की संख्या तथा प्रजाति सहित जानकारी के दस्तावेज प्रदान करें।
 4. जिससे पता चले कि वर्ष 2017–2018 में विभाग द्वारा प्रजातिवार कितने पौधे क्रय किये जावेंगे तथा क्रय करने हेतु जारी कार्यादेशों की प्रतियां प्रदान करें।
 5. जिससे पता चले कि वर्ष 2017–2018 के वृक्षारोपण के लिये विभाग द्वारा कितने नग पौधे

तैयार किये जायेंगे। कृपया प्रजातिवार जानकारी प्रदान करें।”

- 5/ प्रस्तुत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर समय-सीमा में कार्यवाही करते हुये कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बिन्दु क्रमांक 1 एवं 5 से संबंधित कुल 23 पृष्ठों की जानकारी पत्र दिनांक 14.07.2017 के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित किया गया तथा अपीलार्थी को शेष बिन्दुओं से संबंधित जानकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर में संधारित न होने एवं विभिन्न क्षेत्रीय वृत्त एवं वन मंडल कार्यालयों से संबंधित होने के कारण संबंधित कार्यालयों में पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करने का सदभाविक सुझाव भी दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त प्राप्त जानकारी से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील दायर किया गया, जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी की कार्यवाही को उचित ठहराते हुये प्रथम अपीलीय प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया।
- 6/ प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालयों के दृष्टांत प्रस्तुत कर लेख किया है कि वनविभाग एक स्वतंत्र लोकप्राधिकारी है तथा क्षेत्रीय वन मंडल कार्यालय स्वतंत्र लोकप्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। अपीलार्थी द्वारा यह भी लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी का यह दायित्व था कि वह आवेदन से संबंधित वांछित जानकारी क्षेत्रीय वनमण्डल कार्यालयों से अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत एकत्रित कर अपीलार्थी को प्रेषित करें। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी एकत्रित कर प्रेषित नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत कार्यवाही करने की मांग की गई है। अपीलार्थी द्वारा आयोग से शेष वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान करने का निवेदन किया गया है।
- 7/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब, पत्र दिनांक 01.10.2018 के माध्यम से आयोग में प्रस्तुत हुआ। जिसमें जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध जानकारी प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है।
- 8/ उपरोक्तानुसार द्वितीय अपील प्रकरण में उभयपक्ष के तर्कों को सुनने एवं प्रस्तुत लिखित जवाब एवं संबंधित अभिलेखों के अवलोकन पश्चात आयोग के समक्ष निम्नलिखित दो प्रश्नवाचक बिन्दु उत्पन्न हुये :-
 - (अ) क्या छत्तीसगढ़ राज्य के सभी क्षेत्रीय वृत्त/वनमंडल कार्यालय अधिनियम की धारा 2 (ज) के अंतर्गत पृथक-पृथक लोकप्राधिकारी है?
 - (ब) क्या जनसूचना अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन जेल रोड रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रीय वृत्त/वनमंडल कार्यालयों से वांछित जानकारी एकत्रित कर

अपीलार्थी को देने हेतु बाध्य है?

बिन्दु क्रमांक (अ) के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में लोकप्राधिकारी को परिभाषित किया गया है।

2(ज) " लोक प्राधिकारी" से,—

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन,

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा,

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा,

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गये आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। और इसके अन्तर्गत —

1. कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है,
2. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

उक्त परिभाषा को और सरलीकरण बनाने एवं जन सामान्य तक इसका मतलब पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-1/2013/आरटीआई/1-सूअप्र, नया रायपुर दिनांक 24.07.2013 में भी अधिनियम की धारा 2 (ज) में परिभाषित लोकप्राधिकारी शब्द की व्याख्या की गई है। उक्त पत्र की कंडिका 3 के अनुसार " इस संबंध में विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) में निहित लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि —

“(1) अधिनियम की धारा 2(ज) के भाग (घ) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा, मंत्रालीयन विभागान्तर्गत स्थापित समस्त विभागाध्यक्ष एवं उनके क्षेत्राधिकार में संभाग, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित विभाग के सभी कार्यालय भी "लोक प्राधिकारी" है।

(2) अधिनियम की धारा 2 (ज) के भाग (ग) के अनुसार, राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था को भी लोक प्राधिकारी माना गया है अतः उक्त परिभाषा के अनुसार समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी "लोक प्राधिकारी" है।

9/ अतः उक्त पत्र के परिपालन में यह स्वतः स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी क्षेत्रीय वृत्त/वनमंडल कार्यालय अधिनियम की धारा 2 (ज) अंतर्गत अपने आप में पृथक-पृथक लोक प्राधिकारी है। बिन्दु क्रमांक (ब) के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत

लोक प्राधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत “जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हेतु किया जाता है,—

“1. जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या

2. जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा:”

उपरोक्त वर्णित उप-धारा के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या हेतु भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 10/2/2008 आई.आर. नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 12.06.2008 के माध्यम से ज्ञापन जारी किया गया है। ज्ञापन के बिन्दु क्र. 03 (iii) में इस प्रकार स्पष्ट वर्णित है कि “कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से सम्बंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करें। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध हैं, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन दे।

10/ यह भी स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार-क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना, अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी ‘लोक प्राधिकरण विशेष’ से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप-धारा (3) में ‘दूसरे लोक प्राधिकरण’ का संदर्भ एक वचन में है न कि बहुवचन में।

उक्त ज्ञापन के पश्चात भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 10/2/2008 आई.आर.नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली दिनांक 01.06.2009 द्वारा "सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनो का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबंध सूचना मांगी गयी हो" के विषय में निम्नानुसार निर्देशित किया गया है :- "सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र के बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन किया माना जायेगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है।"

उपयुक्त वक्तव्य इस बात को बल पूर्वक कहने के लिए दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग-अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करे।

11/ उपरोक्त वर्णित ज्ञा.का अनुकरण करते हुये माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/OOCMD/A/2016/303557 अजय मिश्रा बनाम जनसूचना अधिकारी (निर्णय दिनांक 19.06.2017) में यह निर्णय पारित किया है कि एक आवेदन में अन्य-अन्य संस्थाओं से जानकारी एकत्रित करना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। जनसूचना अधिकारी का यह दायित्व नहीं है कि वह अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन को कई विभागों/लोक प्राधिकरणों में स्थानांतरित करें।

केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा उक्त उल्लेखित प्रकरण में यह भी लेख किया है कि "यह कानून व्यक्ति के सूचना मांगने के अधिकार को वैसे ही सुनिश्चित करता है जैसे की संविधान के तहत अधिकार सुनिश्चित होते हैं। सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकारों की तरह जिम्मेदारी के साथ अधिकार का उपयोग करने के दायित्व के साथ आता है। सूचना के अधिकार का लापरवाही से इस्तेमाल अधिनियम के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है।

12/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण क्रमांक (2011) 8 SCC 497 सीबीएसई बनाम आदित्य बंधोपाध्याय निर्णय दिनांक 09.08.2011 में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करते हुये पैरा क्रमांक 37 में यह लेख किया है कि -

...37... The act should not be allowed to be misused or abused, to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenario where 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties. The threat of penalties under the RTI Act and the pressure of the authorities under the RTI Act should not lead to employees of a public authority prioritising 'information furnishing', at the cost of their normal and regular duties.

13/ प्रकरण में यह भी लेख करना उचित होगा कि छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा

जारी उक्त उल्लेखित ज्ञापन का उद्देश्य लोक प्राधिकरणों का स्पष्ट एवं भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण कर समयसीमा में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार उचित कार्यवाही करना है, अगर क्षेत्रीय कार्यालयों को लोक प्राधिकारियों की श्रेणियों में न रखकर केवल विभागाध्यक्ष को ही रखा जावे एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी एकत्र करने की अपेक्षा की जाये तो इसके परिणामस्वरूप शासन का अधिकतम समय तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने में ही नष्ट हो जायेगा, जिससे अनावश्यक रूप से शासकीय समय व धन की हानि होगी एवं भौगोलिक विषमताओं के कारण अधिनियम के प्रावधानों का समयसीमा में पालन करने में भी बाधा उत्पन्न होगी।

- 14/ अतः उल्लेखित ज्ञापन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णयों से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक सूचना अधिकारी अन्य लोक प्राधिकरणों से अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना एकत्र कर आवेदक को देने के लिए बाध्य नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय वृत्त/वनमंडलों से सूचना एकत्रित कर अपीलार्थी को प्रेषित करने हेतु बाध्य नहीं है।
- 15/ प्रकरण में पाया जाता है, कि मूल आवेदन आवेदक ने जनसूचना अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, जेल रोड, रायपुर जिला रायपुर के पास प्रस्तुत कर 5 बिन्दुओं पर जानकारी की मांग किया गया था। उक्त आवेदन के परिपालन में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार बिन्दु क्रमांक 1 एवं 5 से संबंधित जानकारी प्रदान किया जा चुका है। शेष बिन्दुओं से संबंधित वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित न होने के कारण जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को क्षेत्रीय कार्यालयों में पृथक आवेदन करने हेतु सूचित भी किया जा चुका है। यदि अपीलार्थी चाहे तो शेष जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय संबंधित कार्यालयों में पृथक से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।
- 16/ चूंकि प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्यवाही किया गया है। अतः प्रकरण में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त